

RELATOR – CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

26ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 25/09/2024

Exame Prévio Municipal

Julgamento

Processos eletrônicos: 1º) TC 16076.989.24-3; 2º) TC 16296.989.24-7; e, 3º) TC 16318.989.24-1.

Representantes: 1º) ARARIBA AMBIENTAL LTDA (ADVOGADO: WILSON JOSE DEMORI - OAB/SP 142.852); 2º) CHRISTIAN DE SOUZA GONZAGA (OAB/SP 409.692); e, 3º) SBR SOLUÇÕES EM BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS E COMERCIO LTDA.

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA. (RESPONSÁVEL: ESTANISLAU STECK – PREFEITO).

Assunto: Possíveis irregularidades no edital da Concorrência nº 006/2024.

EMENTA: EXAMES PRÉVIOS DE EDITAL. CONCORRÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. IMPUGNAÇÕES ENVOLVENDO DIVERSAS CONDIÇÕES, COMO, POR EXEMPLO: EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA – CRQ; EXIGUIDADE DO PRAZO FIXADO PARA A APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO; AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO REGIME DE EXECUÇÃO; E, IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS CONSORCIADAS, SEM JUSTIFICATIVAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros e Senhora Procuradora do MPC,

RELATO EM CONJUNTO AS REPRESENTAÇÕES OFERECIDAS, RESPECTIVAMENTE, POR ARARIBA AMBIENTAL LTDA, CHRISTIAN DE SOUZA GONZAGA E SBR SOLUÇÕES EM BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS E COMERCIO LTDA., CONTRA O EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098/2024, EDITAL Nº 06/2024) ABERTO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRAa.¹

Os interessados em epígrafe insurgiram-se, em síntese, contra os seguintes aspectos do ato convocatório (evento 12.1).

A Representante ARARIBA AMBIENTAL LTDA, informa que fez impugnação junto à origem, mas insatisfeito com as respostas, acrescenta, em resumo, que o procedimento é restritivo e contrário à legislação vigente, com irregularidades envolvendo todos os lotes, indicando: a) no LOTE 1 - não é possível utilizar atestados de capacidade técnica de resíduos de classe II - não perigosos, haja vista que os resíduos de saúde são classificados na classe I- perigosos, desnecessidade de Engenheiro Químico, as certidões de vigilância sanitária, bem como o alvará, não são decorrentes do descarte dos resíduos sólidos, mas sim decorrentes das operações de coleta e transporte de resíduos perigosos, e indevida definição de serviços considerados de maior relevância; b) LOTE 2 - deveria prever profissional Agrônomo, indevida exigência de mecânico, desnecessidade de engenheiro Químico, e operação específica (ecoponto) deveria ser licitado em outro lote; c) LOTE 3 - deveria prever profissional Agrônomo, desnecessidade de engenheiro Químico, como Varrição é serviço comum (conforme Súmula 501 CONFEA/CREA), deve ser comprovado e não o método empregado (mecânica ou manual), e Higienização e manutenção de containers pead e metálicos é específico de processos licitatórios de limpeza pública (lixo), diverso de manutenção de áreas verdes e seus correlatos; d) LOTE 4 - deveria prever profissional Agrônomo, desnecessidade de engenheiro Químico, quais os serviços correlatos a serem comprovados de maneira clara, Serviço de limpeza de bueiros e bocas de lobo são diversos aos de áreas verdes neste lote licitados, e qual vantagem de se lotear a licitação se não permitir a maior participação das empresas interessadas dos vários ramos de atividade distintos entre si, e indevida definição de serviços considerados de maior relevância; e, e) LOTE 5 - deveria prever profissional Agrônomo, e não há que se falar ou exigir no caso cadastramento da empresa ou de seus responsáveis técnicos junto ao CRQ.

Por sua vez, o Representante CHRISTIAN DE SOUZA GONZAGA, alega, em resumo, que o mencionado ato convocatório viola diversos princípios e regras que regem o processo de licitação, comprometendo a lisura da competição, a

isonomia, o julgamento objetivo e a obtenção da proposta mais vantajosa, comprometendo por via reflexa o erário público, consoante o seguinte: f) ilegalidade da exigência de certidão de acervo técnico (CAT) para limpezas comuns; g) exiguidade dos prazos para apresentação de documentos pelo licitante vencedor; h) vedação à participação de consórcio de empresas; e, i) não especificação do regime de execução do contrato.

E a Representante SBR SOLUÇÕES EM BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS E COMÉRCIO LTDA, em resumo, apresenta 59 perguntas acerca de vários aspectos relativos ao procedimento, acrescentando que o órgão licitante não responde aos questionamentos. (destaque do MPC).

Diante do teor das impugnações deduzidas, recebi a matéria como Exame Prévio de Edital, decisão essa referendada pelo E. Plenário em 31 de julho de 2024, restando determinada a imediata paralisação da licitação até ulterior deliberação desta Corte, com fixação de prazo à Prefeitura para apresentação de justificativas e documentos, o que restou atendido (eventos 34 e 38).

Sobre o assunto, a CHEFIA DA ATJ, O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS E A SDG MANIFESTARAM-SE PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES².

ESTE O RELATÓRIO.

VOTO.

De início, consigno que o certame em questão se sujeita expressa e integralmente à Lei Federal nº 14.133/2021, o que exclui a alegação de preclusão trazida pela Origem, tendo em vista que os editais lançados anteriormente eram escorados na já revogada Lei Federal nº 8.666/93.

E como se verifica da instrução dos feitos, considerando os bem elaborados pareceres instrutivos juntados aos autos, muitos itens do edital em questão foram impugnados e vários merecem correção.

Então, passando ao mérito propriamente dito, tem-se a improcedência da crítica à exigência de Alvará Sanitário e de Funcionamento para o Lote 1 dentre os requisitos de habilitação (itens 9.3.1.5 e 9.3.1.6 do edital⁴). Consoante registrado pela ATJ/Engenharia, “a Portaria CVS nº 01/2024, exige, no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, a licença para a empresa executar a coleta e o transporte dos resíduos sólidos de serviços de saúde, estendida aos municípios por força do Código de Saúde do Estado”, de modo que “os serviços de coleta e transporte só serão executados, mediante a existência de licença sanitária” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fls. 6-7). Dessa maneira, em se tratando de condição de funcionamento, sem a qual a licitante não poderá exercer os serviços em disputa, não há como dispensar as interessadas de sua apresentação ou

mesmo deslocar sua apresentação para o momento da assinatura do contrato. Outrossim, em que pese a improcedência da insurgência, em atenção ao estabelecido no art. 66⁵ da Lei n.º 14.133/2021, tem-se necessário que a Administração desloque a exigência dos requisitos de “habilitação técnica” para os de “habilitação jurídica”.

Quanto à exigência de mecânico para o Lote 02, observa-se que tal profissional foi elencado dentre os membros da equipe mínima de “apoio técnico e administrativo”, necessária à execução dos serviços do referido lote, logo, não há como acolher a tese da representante ARARIBA de que se impõe “condição que extrapola o rol das exigências legais de comprovação de capacitação para participação pelas empresas”. Assim, tendo em vista que a disponibilização de tal profissional se dará por ocasião do início da execução dos serviços, e que a avaliação dos profissionais necessários à execução do ajuste é matéria que se insere na discricionariedade do gestor público, não vislumbro prejuízos à competitividade que demande a revisão da exigência.

Acerca da ausência de resposta aos pedidos de esclarecimentos/questionamentos, suscitada pela representante SBR, a Representada informou que as perguntas trazidas foram devidamente respondidas, conforme documentação juntada no evento 34.5. Tal informação foi corroborada em pesquisa realizada junto à página eletrônica do Município, o que permite afastar o apontamento em questão.

Afasto ainda a crítica atinente a aglutinação dos serviços de coleta, transporte e destinação de entulhos com a “operação de ecopontos”, pois no meu entendimento, como abaixo é ressaltado, deve ser permitida a participação de consórcio para esse Lote 02.

Logo, por outro lado, tem-se a procedência da crítica à vedação da participação de empresas reunidas em consórcio. Neste ponto, cabe observar que o artigo 15 da Lei n.º 14.133/2021 possibilita aos Órgãos Licitantes vedarem a participação de pessoas jurídicas consorciadas em licitações desde que devidamente justificado no processo administrativo. Contudo, no caso em análise, as justificativas trazidas pela Administração não apresentam condições que inviabilizem a admissão de consórcios na disputa ou mesmo a desaconselhe em razão de possíveis riscos técnicos e gerenciais. Ao contrário, análise empreendida pela ATJ/Engenharia pontua que a participação de consórcios na disputa mitigaria eventual restrição decorrente da reunião de serviços em mesmo lote e que “a regra da nova lei é a permissão da participação de consórcio, conforme art. 15, caput, da Lei Federal nº 14133/2021” (evento 54.1, fl. 13).

As demais insurgências se referem a aspectos de ordem eminentemente técnica e/ou recorrentemente debatidos por este E. Tribunal, como destacado na instrução, especialmente pelas considerações da Assessoria Técnica, por suas vertentes Engenharia e Jurídica, razão pela qual considero que ainda procedem os questionamentos direcionados à:

- A) Exigência de inscrição da empresa no Conselho Regional de Química – CRQ para os Lotes 1, 2, 3 e 4, vez que as atividades neles compreendidas “estão voltadas majoritariamente para a área de competência dos profissionais da engenharia” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.4, fls. 1-4), bem como para o Lote 5, visto que, “excetuando-se os serviços de limpeza interna de estabelecimentos de saúde, que inclusive deve ser segregado do lote, entendo que os demais não devem ser submetidos ao acompanhamento de Conselho de Classe” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fls. 24-25).
- B) Exigência de qualificação técnica profissional em serviços de varrição no Lote 3, “já que tais serviços não são sujeitos a fiscalização de Conselho de Classe” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fl. 19).
- C) Ausência de inclusão de “engenheiro agrônomo” dentre os profissionais habilitados para a execução e fiscalização dos serviços descritos no Lote 4, vez que, os serviços “relativos a roçada mecanizada, e limpeza de bocas de lobo e bueiros, quando acompanhada da coleta e disposição de resíduos, se trata de atividades fiscalizadas pelo Conselho de Classe. [...] Ademais, os serviços de contenção de árvores e jardinagem, conforme Termo de Referência, incluem manejo de resíduos vegetais, cabíveis ao agrônomo, conforme dispõe a Resolução nº 218/1973 do CONFEA/CREA” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fls. 21-22).
- D) Exigência de comprovação de qualificação técnica profissional em “serviços correlacionados” no Lote 4, pois “não restou comprovado pela descrição dos serviços correlacionados, no Termo de Referência, que esses são fiscalizados por Conselho de Classe, devendo, portanto, serem retirados do rol taxativo da qualificação técnica” do lote (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fls. 23-24).
- E) Composição do Lote 5, devendo os serviços de limpeza interna de estabelecimentos de saúde serem segregados em lote distinto e/ou ter sua subcontratação expressamente admitida, a exemplo do quanto determinado nos autos do TC-017715.989.22-4, em que se analisou versão anterior do edital em comento (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fls. 24-25).
- F) Exiguidade do prazo fixado para a apresentação do Plano de Trabalho, devendo a Administração, na esteira dos julgados citados em manifestação da ATJ/Jurídica, conceder prazo suficiente para que a empresa vencedora elabore e divulgue a documentação pleiteada,

oportunidade em que deverá, ainda, compatibilizar o marco inicial estabelecido nos itens 9.3.1.7 e 14.2 do edital (v. ATJ/Jurídica - evento 54.2, fls. 2-4).

- G) Ausência de especificação do regime de execução, devendo a Administração adequar o texto editalício ao art. 92, IV da Lei n.º 14.133/2021, que dispõe que são necessárias, em todo contrato, cláusulas que estabeleçam o “regime de execução ou a forma de fornecimento” (v. ATJ/Jurídica - evento 54.2, fl. 7).

E continuando, concluo pela procedência parcial das críticas à:

H) Exigência de Certidão de Acervo Técnico – CAT para serviços de limpeza comuns, pois, com exceção dos serviços que não se sujeitam à fiscalização de Conselhos de Classe, acima referenciados, nos demais serviços “as Certidões de Acervo Técnico – CATs a serem apresentadas pelas licitantes para qualificação técnico profissional são congêneres aos responsáveis técnicos determinados para cada lote” e os “serviços escolhidos atendem ao critério de relevância técnica dentro de cada lote” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fls. 27-28).

I) Ausência de informações suficientes ao dimensionamento e precificação dos serviços de instalação e operação dos ecopontos, questionados pela empresa SBR. Conforme manifestação da ATJ/Engenharia, embora algumas das informações reclamadas pela representante estejam disponíveis no Termo de Referência (como é o caso da descrição dos resíduos referentes à móveis velhos, galhos de árvores e outros materiais inservíveis deixados pela população, tratamento da triagem em item específico da planilha, equipe mínima para execução dos serviços, dentre outros), e/ou tenham sido aclaradas na resposta ao pedido de esclarecimentos, “o edital não transparece os itens de infraestrutura e operação relacionados aos ecopontos”, tampouco apresenta detalhamento dos serviços de coleta, transporte e destinação final de entulhos e dos serviços de beneficiamento dos resíduos, a impõem a revisão e aprimoramento do texto convocatório (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fls. 29-34).

E finalmente, há improcedência das insurgências dirigidas à:

J) Exigência de “engenheiro químico” no quadro técnico da licitante para os Lotes 1, 2, 3 e 4, “pois a exigência de engenheiro químico sequer foi feita em tais lotes (itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Edital)” (v. Chefia de ATJ, evento 54.5). Da leitura dos referidos dispositivos constata-se apenas a requisição de “engenheiro civil ou ambiental ou sanitário”.

K) Ausência de inclusão de “engenheiro agrônomo” dentre os profissionais habilitados para a execução e fiscalização dos serviços descritos nos Lotes 2 e 3. Conforme destacado pela ATJ/Engenharia, “embora o serviço de coleta e transporte de entulhos (Lote 2) envolva resíduo vegetal, os atestados são exigidos de forma genérica ‘Serviço de coleta e transporte de entulhos’, ‘Transbordo e Transporte de Entulho’ e ‘Destinação final de entulhos’, [...] admitem comprovação de aptidão técnica através de atestados que não necessariamente pertencem a engenheiro(a) agrônomo(a). [...] E para o Lote 03 [...], apesar do edital prever a execução dos serviços de manejo de resíduos inservíveis que envolvem resíduo vegetal, esses sequer foram elencados como parcela de relevância, inviabilizando comprovação de aptidão técnica através de atestados que necessariamente pertencem a engenheiro(a) agrônomo(a)” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.4, fls. 5-6).

L) Ausência de inclusão de “engenheiro agrônomo” dentre os profissionais habilitados para a execução dos serviços descritos no Lote 5, visto que, na esteira da manifestação da Área Técnica e do julgado por ela citado (TC-0014764.989.16-6), os serviços de limpeza de próprios públicos não se sujeitam à ingerência do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, portanto, “incabível exigir atestados de responsabilidade técnica de profissionais de engenharia” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.4, fls. 6-7).

M) Requisição de experiência em transporte, coleta, tratamento e destinação final em “resíduos sólidos de serviços de saúde” para a comprovação de qualificação técnica nos serviços descritos no Lote 1, pois “o Lote 01 trata-se do manejo de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSS) dos grupos A – infectantes, risco biológico; B – resíduos químicos, risco químico; e E – resíduos perfuro cortantes, risco biológico; classificados de acordo com a ABNT NBR 10004:2004 como classe I – perigosos. E, segundo a Resolução RDC/ANVISA nº 222/18, esses resíduos devem ser administrados de maneira peculiar, o que impossibilita a aceitação de comprovação de capacidade técnica para os serviços que compõem o Lote 01 somente através de atestados de remoção de resíduos sólidos como propôs o representante” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fl. 5).

N) Exigência de certificações para a operação dos ecopontos, vez que não se localizou no edital tais requisições (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fl. 13).

O) Composição do Lote 3, uma vez que “é composto de serviços relacionados no contexto de limpeza pública, de acordo com a Lei Federal

nº 11.445/2007, não havendo impedimento, portanto, de que sejam licitados conjuntamente” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fl. 14).

P) Composição do Lote 4, posto que os serviços nele incluídos “tratam de serviços correlatos de zeladoria do município. A limpeza de bueiros e bocas de lobo por hidrojateamento, determinada no Termo de Referência, correlaciona-se com os demais, e assim, o caminhão hidrojato pode ser objeto de subcontratação” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fls. 20-21).

No mais, embora não seja objeto de insurgência, acompanha-se recomendação da ATJ/Engenharia para que a Administração reveja os quantitativos fixados para a comprovação de qualificação técnica, “trazendo nas tabelas referentes aos quantitativos dispostos nas qualificações técnicas a compatibilidade dos 50% de cada serviço escolhido em relação a planilha de quantidades do edital” (v. ATJ/Engenharia – evento 54.1, fls. 28-29).

PORTANTO, NESSAS CONDIÇÕES, O MEU VOTO É PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESENTAÇÕES, DETERMINANDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA PARA QUE ADOTE AS MEDIDAS CORRETIVAS PERTINENTES, QUE VIABILIZEM O ADEQUADO SEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, OBSERVANDO RIGOROSAMENTE A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, O REPERTÓRIO DE SÚMULAS E A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL, BEM COMO PROVIDENCIANDO A REPUBLICAÇÃO DO NOVO TEXTO E REABERTURA DO PRAZO LEGAL.

OPORTUNAMENTE, DEVEM OS PROCESSOS SER ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

MAVR

1 Salvo indicação expressa, os eventos se referem aos autos principais – TC nº 16076.989.24-3.

2 Assessoria Técnico-Jurídica, por sua vertente Engenharia, concluiu parcialmente procedentes as três Representações, enquanto acerca das questões de ordem jurídica, a opinião exarada foi no sentido da improcedência das impugnações lançadas pela empresa SBR Soluções em Beneficiamento de Resíduos e Comércio e procedência parcial daquelas apresentadas por Christian de Souza Gonzaga.